戸籍行政における総合情報誌

戸籍だより

大阪

2011. 1. 1

No.140

大阪法務局民事行政部戸籍課

戸籍だより　第１４０号（平２３．１）

目　　次

◎　新年のごあいさつ　　大阪法務局長　　石井　寛明 … 1

◎　新年のごあいさつ　大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会
会　　長　　谷川　友彦 … 4

◎　平成２２年度市区町村戸籍事務従事職員中級者研修 … 6
セミナー問題・解答（出生・認知）　森　聡子
門真市役所　西田　俊子
セミナー問題・解答（婚姻・縁組）　檜垣　陽
東大阪市役所　山野　裕
セミナー問題・解答（離婚・離縁）　秋山　亜希子
羽曳野市役所　前田　佳範

◎　平成２２年度大阪法務局管区内地方法務局戸籍・国籍事務担当者打合せ会結果（戸籍関係・神戸地方法務局） … 24

◎　質疑応答事例（９８）　第　二　係 … 30

◎　照会事件の処理例　廣瀬　幸博 … 34

◎　戸籍雑感　幸　浩司 … 38

◎　戸籍のポケット「届書に乗せられた思い」　森　聡子 … 40

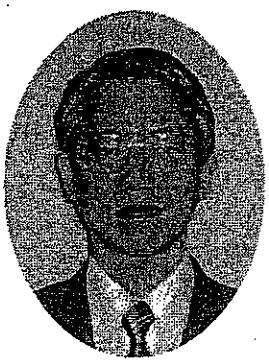
◎　告知板（行事予定，次号掲載予定内容） … 42

◎　戸籍事務担当者名簿（平成２３年１月１日現在） … 43

◎　編集後記 … 44

◎　配席表 … 45

新年のごあいさつ



大阪法務局長　　石　井　　寛　明

新年あけましておめでとうございます。

戸籍事務担当者の皆様には，健やかに新しい年を迎えられたことと思います。また，皆様には，日頃より適正，円滑な戸籍事務の遂行に御尽力いただいているところであり，改めて感謝申し上げます。本年も引き続きよろしくお願いいたします。

さて，戸籍に関する話題が世間の耳目を引くことはさほど多くないと思われるのですが，昨年は，戸籍の記載をめぐって２つの出来事がマスコミを賑わしました。

その１つは，所在不明で既に死亡していると思われる高齢者が，戸籍や住民基本台帳の上では生存者として登載されたままになっているというニュースです。その発端は，生存していれば１１１歳になる男性の白骨化した遺体が自宅で発見され，調査の結果，戸籍上は消除されることなく生存者として扱われており，当該男性に支給される年金を親族が不正に受給していた事実も発覚したという事件でした。その後，全国各地で，１００歳を大きく超える多数の高齢者が，所在も判明せず既に死亡しているとみられるにもかかわらず，戸籍や住民基本台帳上は生存者として登載されていることが明らかになりました。マスコミ各社は連日，戸籍の上でのみ生存している高齢者の人数や

その年齢を競い合って報道し，法務省の調査によれば，１２０歳以上で戸籍の附票に住所の記載がない者は７万７１１８人に上るとされています。もっとも，マスコミの熱が冷めるのも早く，法務省民事局民事第一課長通知により，いわゆる高齢者消除に関する従前からの取扱いの特例として，１２０歳以上の高齢者で戸籍の附票に住所の記載がないものについては，特段の調査や資料を要することなく職権消除を許可することができるものとされたこともあって，騒動はひとまず収束したようです。高齢者消除の事務に当たっておられる方々には降って湧いたような御負担であろうと推察しますが，戸籍の記載の真実性を確保するため，円滑な処理をお願いする次第です。

一方，養子縁組をめぐっては，多額の借金を抱える者が養子縁組の届出をし，本籍地や姓を変えて別人に仮装することにより貸金業者や信用情報機関のチェックを免れたり，養子縁組をした相手に生命保険をかけた上，保険金目的で殺害したのではないかと疑われるなどの事件が発生し，養子縁組の在り方や効力，あるいは縁組の届出に対する審査の手法等が社会問題となって，マスコミでも取り上げられました。戸籍の売買等を通じて縁組を仲介する闇のビジネスが横行しているといった記事も見られるほどです。婚姻届出については，不法入国等の目的の下に，真に夫婦になる意思がないにもかかわらず婚姻を偽装する事案が以前から多発していますが，今回，養子縁組の届出に関しても同じ問題が表面化したことになります。婚姻や縁組等の際における本人の意思確認に関しては，平成２０年５月１日から施行された改正戸籍法により本人確認や不受理申出の制度が整備されたことは御承知のとおりですが，不法な届出に協力する者がいる場合，これらの制度は機能しません。また，現在の取扱いの下では，受理の際の審査において偽装でないかどう

かをチェックすることも極めて困難です。更に言えば，婚姻が偽装か否かの判断は比較的容易であるのに比べ，親子，特に子が成年に達している親子の場合，その生活実態や法律関係は様々であるため，そもそも，養子縁組が偽装か否かの判定基準そのものが曖昧なものにならざるを得ないように思われます。

高齢者消除も養子縁組の偽装も，届出制と書面審査を基本とする現行の戸籍実務の枠組みを超えた問題であり，立法等による適切な対処も検討されるべきでしょう。こうした問題を契機として，一部には戸籍制度を廃止すべきであるといった見解も聞かれるところですが，直ちに性急な議論に走ることが妥当であるとは思われません。日々の実務においては，審査権限の範囲を意識しつつ，戸籍の記載の真実性を可能な限り確保するため引き続き誤りのない事務処理に努めたいものです。

本年も，皆様がそれぞれの職責を全うされることを祈念し，また，管内市区町村と法務局とが十分な連携を保ちながら諸課題に取り組んでいただくようお願いしまして，年頭のごあいさつといたします。

新年のごあいさつ

大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会
会長　谷川　友彦

新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様におかれましては，御家族おそろいでお健やかに新春をお迎えのことと心からお慶び申しあげます。

昨年は，本協議会の円滑な運営のため何かと御協力を賜り厚くお礼申しあげます。

さて，昨年は，戸籍，住民基本台帳事務において，制度の信頼をゆるがすような問題がマスコミなどに大きく取り上げられた年でした。

まず，戸籍事務においては，戸籍上生存している状態である１００歳以上の高齢者が，大阪法務局の調査によると大阪府下では，１万８９００人にのぼることが判明しました。

それぞれの市区町村では大阪法務局の指導・助言を仰ぎながら，定められた手続きにしたがって，高齢者消除の処理が進められていることと存じます。

また，犯罪など不正な目的で虚偽の養子縁組が行われていたことも取り上げられ，大阪で発生した殺人事件でも養子縁組制度が悪用された疑いが濃厚と報道されています。この虚偽の養子縁組の問題につきましては，６０回もの縁組を繰り返すなど常軌を逸したものもあり，制度変更や要件の変更を求める声も

あがるなど，今後の課題となっております。

住民基本台帳事務においても，東京都足立区で高齢者男性の白骨化遺体が発見された事件を発端に，全国でも住民票上生存している所在不明の高齢者が多数存在していることが判明しました。各支会・市区町村の皆様におかれましても，居住確認などの対応にご尽力いただいたことと存じます。

本協議会といたしましては，今後とも大阪法務局や大阪府の御指導のもと，必要な情報の早期収集に努めるとともに，各支会・市区町村の皆様との緊密な連携を図っていくことにより，国民生活の基盤である戸籍及び住民基本台帳制度の適正かつ円滑な運営に努め，制度の信頼を確保してまいりたいと考えております。

会員の皆様方には，引き続き本協議会の円滑な運営に御協力いただくとともに，それぞれの職場で，プライバシー保護の観点に立った住民サービスの向上と戸籍及び住民基本台帳事務の適正かつ円滑な執行に，より一層御尽力いただきますようお願い申しあげます。

終わりに，この１年が会員の皆様にとって，健康で希望に満ちた素晴らしい年となりますこと，また各支会・市区町村の更なる御発展と会員の皆様の今後益々の御活躍を心からお祈りいたしまして，新年の御挨拶とさせていただきます。

平成２２年度市区町村戸籍事務従事職員中級者研修セミナー問題・解答

―出生・認知―

【第１問】

韓国人Ａ女は，日本人Ｂ男と平成２０年６月２２日に婚姻し，平成２２年５月９日に離婚しました。Ａ女は，平成２２年１０月１５日に日本で子を出産しましたが，子は現在交際中の日本人Ｃ男との子です。Ｃ男とは婚姻する予定で，生まれた子はＣ男の子としてＣ男の戸籍に入籍させたいと考えていますが，可能でしょうか。

【解　答】

１　子の嫡出の推定について

涉外的要素を持つ嫡出親子関係の成立については，法の適用に関する通則法（以下「通則法」という。）第２８条第１項の規定により，夫又は妻のいずれか一方の本国法で，子の出生当時における法律によって嫡出子であるときは，その子は嫡出子となります。また，同条は嫡出親子関係の否認に関する準拠法も指定する規定でもあると解され，夫婦双方のそれぞれの本国法によって嫡出の推定を受ける場合は，その双方の法律によって，それぞれ嫡出性を否認することを要します。

２　嫡出推定の排除について

嫡出の推定を受ける子であっても，母の夫によって懐胎されたものでない場合には，嫡出の推定を排除する方法があります。

①　夫は子の出生を知った時から１年以内に嫡出否認の訴えを提起して，その父子関係を否認することができます（民法第７７４条，同第７７７条）。

②　夫が長期間不在であったり，夫婦が事実上離婚している場合など，夫の子でないことが客観的に明白である場合には，その父子関係について，確認の利益を持つ者はだれでも親子関係不存在確認の訴えを提起することができます（人事訴訟法第２条）。

③　父が自発的に認知をしない場合，裁判によって事実上の父子関係の存

在を確定して法律上の父子関係を創設することができます。認知の裁判が確定したときは，その反射的効果により，母の夫の推定が排除されることになります。

3　認知について

(1) 嫡出でない子については，その父又は母がこれを認知することができる旨，民法第７７９条に規定されています。認知は，主として父とその嫡出でない子との間に法律上の父子関係を発生させる制度です。

なお，日本民法における認知の実質的成立要件については以下のとおりです。

① 事実上の父子関係が存在すること。
② 父が認知の意思を有すること。
③ 子が嫡出でない子として出生すること（民法第７７９条)。
④ 子が成人している場合は子の承諾があること（民法第７８２条)。
⑤ 他の者から認知を受けていないこと。

(2) 認知の準拠法について

渉外的認知の実質的成立要件の準拠法は，通則法第２９条により，子の出生の当時若しくは認知の当時の認知する者の本国法又は認知の当時の子の本国法のいずれの法律によってもすることができます。ただし，認知する者の本国法による場合においては，認知の当時の子の本国法が，その子又は第三者の承諾又は同意のあることを要件としているときは，その要件（保護要件）をも具備しなければならないとされています。また，胎児認知の場合は「子の本国法」を「母の本国法」と読み替えて適用します（平成元年１０月２日付け民二第３９００号民事局長通達第４の１（３))。　形式的成立要件の準拠法については，通則法第３４条の規定により，当該法律行為の成立についての準拠法又は行為地法によることとされています。

4　子の国籍について

外国人母と日本人父の両親の間に生まれた嫡出子は，国籍法第２条第１号により，出生によって日本国籍を取得し，日本人である父の戸籍に記載されます。しかし，日本人父の嫡出推定を排除する裁判が確

定した場合には，外国人母の嫡出でない子となり，取得する国籍は，第一義的には母の国籍国等の国籍に関する法律に基づいて決定することになります。

5　子の国籍取得及び入籍する戸籍について

出生後に日本国民から認知された子は，国籍法第３条の規定により日本国籍を取得することができます。なお，平成２０年の国籍法の一部を改正する法律（平成２１年１月１日施行）により，国籍取得の要件から「父母の婚姻」つまり子が準正子であることを要しないこととされました。この改正に伴う戸籍事務の取扱いについては，平成２０年１２月１８日付け民一第３３０２号民事局長通達（以下「３３０２号通達」という。）において規定されています。

国籍法第３条の規定により子が日本国籍を取得した場合の称すべき氏及び入籍する戸籍は，原則，新たに氏を定めて，新戸籍を編製することになります（３３０２号通達第１の２）。これは，可能な限り生来の日本人と同様の氏変動の原則に従うこととされたものであり，母が外国人である場合は戸籍がないため，新たに氏を定めて，新戸籍を編製することになります。

なお，準正子の取扱いについては，昭和５９年１１月１日付け民二第５５００号民事局長通達（以下「５５００号通達」という。）によるものとされています（３３０２号通達第１の２（１））。つまり，国籍法第３条により日本国籍を取得した準正子の氏は，準正時の父の氏を称し，入籍する戸籍は，国籍取得時において氏を同じくする父又は母の戸籍があるときは，その戸籍に入籍し，入籍する戸籍がない場合は新戸籍を編製するとされています（５５００号通達第３の１（２））。

6　本問の検討

子は，Ａ女とＢ男の婚姻後２００日を経過し，離婚後３００日以内に出生することになり，民法第７７２条の規定により推定を受ける嫡出子となります。また，大韓民国民法第８４４条第２項にも民法第７７２条と同様の規定がされています。よって，子は大韓民国民法及び日本民法のいずれによっても，Ａ女及びＢ男の推定される嫡出子となります。

そこで，法律上，Ｃ男の子とするためには，Ｂ男との嫡出推定を排除する

必要があります。嫡出推定の排除は，大韓民国民法及び日本民法上の双方の法律においてされなければなりません。しかし，嫡出推定を排除する確定判決を得たとしても，それだけでは母Ａ女の嫡出でない子となり，Ｃ男の子として日本国籍を取得することはできません。つまり，Ｂ男の嫡出推定を排除する裁判の謄本及び確定証明書を添付して子の出生届出をしても，子はＡ女の嫡出でない子であり，国籍は韓国となります（大韓民国国籍法第２条）。

子が日本国籍を取得するには，まずＣ男が認知する必要があります。なお，保護要件については，母の本国法である大韓民国民法に該当する要件はありません。その後，国籍法第３条に基づき，法務大臣に届け出ることによって，子は日本国籍を取得することができます。

Ａ女とＣ男が婚姻した後にＣ男が子を認知し，子が準正嫡出子となった場合，国籍取得により子の称する氏及び入籍する戸籍は，５５００号通達により，子はＣ男の氏を称し，Ｃ男の戸籍に入籍することになります。

【第２問】

フィリピン人Ａ女は独身ですが，日本人Ｂ男と平成２１年１０月１０日に離婚し，現在，妊娠しています。平成２２年１１月が出産予定で，子は日本人Ｃ男との子です。Ｃ男は別の女性と婚姻しており，Ａ女とは婚姻できない状態ですが，子には日本国籍を取らせたいと考えています。

次の場合に分けて，子の出生届出及び日本国籍取得について検討してください。

① Ａ女はフィリピンで里帰り出産する予定です。Ｃ男は結婚はできないが子を認知する意思はあります。

② Ｃ男から胎児認知届出がされましたが，Ａ女はＢ男との離婚について本国であるフィリピンに届出していなかったため，独身証明書を添付することができませんでした。その後，Ａ女は日本で子を出産しました。

【解　答】

1　胎児認知について

(1) 胎児認知は，母の胎内にある子を認知することをいい（民法第７８３条第１項），胎児が出生したときに認知の効力が生ずるものと

されています。また，生まれてくる嫡出でない子に生来的に父子関係を与えることに意義があり，特に外国人母の子については，日本人父が胎児認知をすることで生来的に日本国籍を取得させることができます。

なお，実質的成立要件は，通常の認知の場合と同様ですが，胎児認知の場合，母の承諾を要します（民法第７８３条第１項）。

(2) 胎児認知届の処理について

胎児認知の届出があった場合には，その届出が適法かどうかを問わず，その受付年月日を届書に記載し受付します。添付書類については，母の承諾書（届書の「その他」欄に母が承諾する旨を記載し，署名押印する方法でも差し支えありません。），国籍証明書，独身証明書（子が出生するまで嫡出子かどうかの判断はできないが，戸籍実務上，母が胎児認知の届出時に婚姻していないことが必要とされているため）が必要となりますが，不足している場合であっても，それらの補完を求めた上，届書は必ず受領します。なお，独身証明書以外に母の本国官憲が発行した要件具備証明書や家族関係証明書等によって，子が嫡出でない子であることが確認できる場合は，それらの添付によって胎児認知届を受理することができます（３３０２号通達第３）。

胎児認知の届出がされた時点では，母の婚姻中である場合を除き，その他の要件を審査した上で要件を具備しているようであれば，受理決定します。なお，届書等の不備により即日に受理の決定ができない場合は，その旨を戸籍発収簿に記載し，後日，補正又は補完がされ，これを適法なものと認めたときは，当初の受付の日をもって当該届出を受理することになります。

そして，当該胎児の出生届が提出された時点で嫡出性を審査し，前夫の嫡出推定を受けるようであれば，当該受理処分を撤回して，不受理処分とし，届出人に胎児認知届書を返戻することになります。その際，届出人には，前夫の嫡出推定を排除する裁判等が確定した旨の書面を添付して，返戻した届書によって届出をすれば，当該不受理処分を撤回し，当初の届書の受付日に届出の効力が生ずる旨を説明します。これは，添付書類が不足していたために不受理とされた場合に，後日，不足書類の提出があった場合も同様です。

2　日本国籍の取得について

日本人父から胎児認知されている場合，子は生来的に日本国籍を取得することができ（国籍法第２条第１項），日本人としての出生届出ができます。

3　出生の届出について

(1) 出生の届出は，国外で出生した場合は３か月以内に届出なければなりません（戸籍法第４９条）。また，日本国籍と併せて出生により外国籍を取得し，国外で生まれた場合は，出生の日から３か月以内に国籍留保とともに出生届をしなければ，出生の時にさかのぼって日本国籍を失うことになります（国籍法第１２条，戸籍法第１０４条）。

(2) 届出人について

嫡出でない子の出生届出の届出人は，原則は母となります（戸籍法第５２条第２項）。例え，胎児認知によって法律上の父子関係を有するに至ったとしても，外国人母の非嫡出子について，認知した父から父の資格で出生届をすることはできません。また，国籍留保の意思表示は，戸籍法第５２条の出生の届出をすることができる者（ただし，第５２条第３項の規定による者を除く。）と規定されており，嫡出でない子の国籍留保についても原則は母となります（戸籍法第１０４条）。

4　子の戸籍について

嫡出でない子は母の氏を称し，母の戸籍に入籍することになりますが（民法第７９０条第２項，戸籍法第１８条第２項），外国人母の非嫡出子は，戸籍法上入籍する戸籍が存在しませんので，子について氏と本籍を定めて新戸籍を編製することになります。したがって，胎児認知によって法律上の父子関係があっても，当然には父の氏を称し，父の戸籍に入籍することはできません。

5　本問の検討

(1) ①の場合について

Ａ女は，Ｂ男と婚姻していましたが，民法第７７２条の規定による嫡出の推定は受けないので，子はＡ女の嫡出でない子となります。この場合，子の国籍は，母であるＡ女のフィリピン国籍となります

が（フィリピン共和国憲法第１条），子の父であるＣ男が胎児認知することで，子は出生時において，生来の日本国籍を取得することができます（国籍法第２条第１項）。なお，胎児認知における保護要件については，母の本国法であるフィリピン法は，事実主義を採用しており，認知の規定がないことから，子の保護要件はありません。したがって，子は出生により父の日本国籍と母のフィリピン国籍を取得することになりますので，フィリピンで出生した場合，３か月以内に国籍留保とともに出生届をしなければ，出生の時にさかのぼって日本国籍を失うことになります（国籍法第１２条，戸籍法第１０４条）。

出生の届出は，届出義務者であるＡ女が届出人となり，子の氏と本籍を定めて，Ｃ男から胎児認知されていることを記載し，届出することになります。これにより，子について新戸籍を編製し，出生事項及び胎児認知事項が記載されます。また，父であるＣ男の戸籍にも胎児認知事項が記載されることになります。

(2) ②の場合について

胎児認知の届出に必要とされる添付書類が不足していた場合でも，いったん胎児認知届を受領し，その年月日，戸籍発収簿の受付番号を届書に記載します。後日，不足していた書類の補完がされ，胎児認知届を適法なものと認めたときは，当初の受付の日をもって当該届出を受理することになります。しかし，出生届出時において，補完されなければ不受理処分とし返戻することになり，日本人としての出生届ができなくなります。

本問において，胎児認知届に母の独身を証する書面を添付できないまま子が出生した場合，当該胎児認知届は不受理処分となります。胎児認知届が不受理処分となった場合の出生届は，Ａ女の嫡出でない子として届出することになりますので，子の国籍はフィリピンとなります。その後，Ａ女の独身を証する書面が提出され，当初の胎児認知届を適法と認めたときは，先にされた不受理処分を撤回し，受理することになります。これによって，子は生来の日本国籍を取得したことになり，先にされた出生届について，日本人としての出生届の追完届をすることになります。

―婚姻・縁組―

【問　題】

窓口で次のような相談がありました。

「私（国籍　本土系中国　日本在住１９歳）は，日本人女性（１９歳）と日本で婚姻届を提出したいのです。どのような書類をそろえればいいですか。」

「また，私には兄（国籍　本土系中国　３８歳）がおり現在日本人女性（３０歳）と婚姻していますが，兄には前の妻（国籍　本土系中国）との間に二人の子供（国籍　本土系中国　１３歳・１６歳）がおり，この二人の子供と現在の日本人妻との養子縁組を考えているそうです。こちらもどのような書類をそろえればいいですか。」

上記相談に係る婚姻届及び縁組届について，それぞれ対応をお願いします。

【解答及び解説】

１　婚姻届について

(1)　実質的成立要件

渉外的要素を持つ身分関係の創設的届出がされた場合，当該身分関係の創設について適用する法律を決定する必要があり，日本における準拠法の決定については法の適用に関する通則法（以下「通則法」という。）に規定がされています。婚姻については，その第２４条第１項が「婚姻の成立は，各当事者につき，その本国法による。」と規定しています。つまり，渉外的要素を持つ婚姻の実質的成立要件は，日本人については日本の法律，外国人当事者については，その国籍を有する国の身分法の定めるところによります。

婚姻の要件には，一方の当事者のみに必要とされる一方的要件と双方の当事者に必要とされる双方的要件があります。一方的要件とは各当事者について，各々の準拠法でのみ要件を満たせば足りるもので，双方的要件とは各当事者について双方が満たさなければならない要件のことです。

例えば，婚姻適齢は一方的要件であり，日本人の当事者については民法第７３１条に定める婚姻適齢に達していれば，外国人の当事者の本国法に定める婚姻適齢に達していなくても，その要件を満たしていることになります。一方，近親婚の禁止は双方的要件であり，双方の法律を重複的に適用し，その課している要件が重い法律の規定により，両当事者はその要件を満たす必要があります。他には，待婚期間，重婚の禁止などがあります。

また，外国人当事者については，法律の反致が問題となることがあります。反致とは，通則法の規定によって準拠法となる外国人当事者の本国の国際私法が，当該外国人について適用する法律は当該行為の挙行地の法によるなどとして，適用すべき法律がいわば逆転するような現象のことをいいます（通則法第４１条）。

具体的には，中国民法通則第１４７条の規定が，このいわゆる反致を定めた規定であるといわれており，「中華人民共和国公民と外国人との婚姻には，婚姻締結地の法律を適用」するとしているため、中国人当事者が日本にいる場合は，その者についての婚姻の実質的成立要件の準拠法が日本の法律となり、婚姻の準拠法は日本法のみが適用されることになります（中華人民共和国婚姻登記条例第４条第２項参照）。

(2)　形式的成立要件

婚姻を有効に成立させるための手続である形式的成立要件については，通則法第２４条第２項に「婚姻の方式は，婚姻挙行地の法による。」と規定されていますので，日本で婚姻する場合は，当事者の国籍を問わず，挙行地の日本の方式によることができます。すなわち市区町村長に届出をし，これが適法に受理されることにより成立することになります。

また，通則法第２４条第３項には「当事者の一方の本国法に適合する方式は，有効とする。ただし，日本において婚姻が挙行された場合において，当事者の一方が日本人であるときは，この限りでない。」と規定されていますので，当事者の一方の本国法にもよることができることとなりますが，当事者の一方が日本人であり日本で婚姻を挙行する場合は日本の方式によることとなります。

(3) 本問の解答

本解説の「(1) 実質的成立要件」の項で述べたように，中国人男については，中国民法通則第１４７条の規定により，準拠法は日本法が適用されますので，当事者双方について婚姻の実質的要件は日本民法の規定によることになります。その結果，中国婚姻法第６条には「結婚年齢は男性満２２歳，女性満２０歳より早くしてはならない。」との規定（婚姻適齢）がありますが，日本の民法第７３１条に定めるところの年齢に達していれば婚姻をすることができます。また，２０歳未満の者の婚姻ですので，民法第７３７条の規定による父母の同意の要否が問題となりますが，中国人男性が未成年者であるか否かは，婚姻の実質要件ではなくその前提となる問題であることから，同男性の本国法により判断しなければなりません。中国民法通則第１１条によれば，成年年齢は満１８歳となっているところから，同男性については成年者であるので，父母の同意は必要ありません。日本人女性については明記がありませんので判断できませんが，婚姻・離婚を過去にしていなければ同女性につきその父母の同意が必要となります（成年擬制：民法第７５３条）。

中国人男性については，国籍や民法による婚姻要件の審査をするために，本国官憲発行の証明書及びその訳文等が必要となりますが，これについては，平成２２年３月３１日付け法務省民一第８３３号法務省民事局民事第一課長通知が発出されています。この通知もふまえた上で，中国人男性側の必要書類を検討します。

原則としては，その本国の権限を有する官憲が本国法上その身分関係の成立に必要な要件を具備している旨を証明した書面を提出させて，その書面によって審査することとされている（昭和２２年６月２５日付け民事甲第５９５号回答，昭和２４年５月３０日付け民事甲第１２６４号回答）ことから，国籍を特定するために①国籍公証書，パスポート等の国籍を証する書面，②婚姻要件具備証明書（中国の場合は在日大使館，同総領事館で発行）の提出を求めることになります。届書の記載内容等の審査の参考として③出生公証書の提出も求めるのが望ましいと考えますが，これについては調査に必要不可欠とまではいえないため，提出を強制できるものではありません。

しかし，本件のように中国人男性が中国婚姻法第６条にある結婚年齢に達していない場合などは婚姻要件具備証明書の取得ができないことが考えられます。そのような場合，事件本人の要件の具備性については，前記通知に従って，上記の①及び③（この場合は，近親婚等の要件審査のため出生公証書の提出は必須です。）のほか，未婚姻公証書又は無婚姻登記記録証明といった公証書や未婚声明書に公証員の面前で署名したことが証明されている公証書といった書類があれば婚姻要件を満たしているか否かの審査ができることになります。

なお，中国人当事者の婚姻要件を審査する際の婚姻要件具備証明書は，あくまで中国婚姻法における要件を具備していることを示すのみであって，準拠法が日本法になる場合には用をなさないとも考えられますが，婚姻については，中国婚姻法が日本の民法よりも厳しい要件を課していることから，現行の取扱いとしては上記婚姻要件具備証明書をもって，婚姻要件を満たしていることが判断できるものとしています。

2　養子縁組届について

(1)　実質的成立要件

養子縁組の実質的成立要件については，通則法第３１条では，その前段において「養子縁組は，縁組当時における養親となるべき者の本国法による。」として，養親の本国法主義を採用しています。

養親と養子の生活が営まれる地は養親の属する国となる場合が多く，従って縁組の成立にはその国の法律が定める要件を具備することが必要であること，縁組の成立によって養子は養親の家族の構成員になることなどが，この養親の本国法主義が採用される根拠になっています。

さらに，同条はその後段において「この場合において，養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは，その要件をも備えなければならない。」と規定し，養子についての身分保護上満たすべきこととして，養子となる者の本国法上で要求されている本人の承諾等の要件を満たすことを

求めています。これを保護要件と言います。

審査についてはまず，養親と養子の各当事者が養親の本国法のすべての要件を満たしているか否かを審査し，さらに養子について養子の本国法上の保護要件，具体的には本人の承諾，第三者の同意，公的機関の許可等などの規定があれば，これらの要件を満たしているか否かを審査します。

(2)　形式的成立要件

通則法第３４条によれば，第２５条から第３３条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は，当該法律行為の成立について適用すべき法律と行為地法との選択的連結とされています。そこで，養子縁組の形式的成立要件の準拠法は，養子縁組の実質的成立要件の準拠法（縁組当時における養親となるべき者の本国法）と養子縁組を行う地の法律の選択的連結となり，いずれかに適合するときは，方式上有効とされます。例えば日本において，外国人が日本人を養子とする縁組をするときは，行為地法である日本の法律と養親となるべき者の本国法のいずれかに適合する場合は，方式上有効とされます。日本の民法の方式については，普通養子の場合は市区町村長への届出ということになります。

(3)　本問の解答

養親については，本国法の日本民法が適用され以下の要件を満たす必要があります。

①　縁組意思が存在していること（民法第８０２条第１項）。
②　養親が成年に達していること（民法第７９２条）。
③　養子は養親の尊属，年長者でないこと（民法第７９３条）。
④　配偶者のある者が未成年者を養子とするには夫婦共同ですること。ただし，配偶者の嫡出を養子とする場合又は配偶者が意思表示できない場合を除く（民法第７９５条）。
⑤　養子が養親の嫡出子または養子でないこと（昭和２３年１月１３日付け民事甲第１７号通達（１７））。
⑥　配偶者のある者の縁組については配偶者の同意を要する。ただし，配偶者とともに縁組する場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除く（民法第７９６条）。

⑦ １５歳未満の者が養子となるときは法定代理人が代諾すること（民法第７９７条）。

⑧ 未成年者を養子とするには，家庭裁判所の許可を得ること。ただし自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く（民法第７９８条）。

次に，養子の保護要件としては，養子の本国法上の各要件のうち，いわゆる養子の保護要件である本人の承諾，第三者の同意，公的機関の許可の要件について審査することになります。

中国人養子の保護要件としては，中華人民共和国養子縁組法（収養法）第１０条第１項及び同法第１１条の規定が保護要件の規定であると考えられています。また，今般，外務省における同法の調査の結果，本人の承諾・実父母の同意についての取扱いについての基準が下記のとおり示されました（平成２２年６月２３日付け法務省民一第１５４１号法務省民事局民事第一課長通知，平成６年３月３１日付け民二第２４３９号通知参照）。

① 養子が１０歳未満である場合

保護要件として中国人実父母の同意が必要であるが，その方式については定めがないため，中国人実父母が縁組承諾者として届出人となり，養子縁組届書に署名・押印している場合には，中国人実父母の同意書が添付されていなくても，それらの同意があるものとして取り扱って差し支えない。

なお，養子本人の同意は不要である。

② 養子が１０歳以上で１５歳未満である場合

保護要件としては中国人実父母の同意及び養子本人の同意が必要であるが，その方式については定めがないため，中国人実父母が縁組承諾者として届出人となり，養子縁組届書に署名・押印している場合には，中国人実父母の同意書が添付されていなくても，それらの同意があるものとして取り扱って差し支えない。

なお養子本人の同意は必要である。

③　養子が１５歳以上である場合

保護要件としては中国人実父母の同意及び養子本人の同意が必要であるが，その方式については定めがないため，養子本人が届出人となり，養子縁組届書に署名・押印している場合には，養子についての同意書が添付されていなくても，同意があるものとして取り扱って差し支えない。

なお中国人実父母の同意が必要である。

本件については，養子側については共通して，出生公証書並びに国籍公証書（または，その他の国籍を証する書面）が必要です。

１３歳の子については中国人実父母の同意及び養子本人の同意が必要となります。中国人実父は縁組承諾者として届出人となりますので，その同意書が添付されていなくても，同意があるものとして取り扱って差し支えありません。

承諾をするのは，民法第７９７条第１項に基づいて養子となる者の法定代理人となりますが，その法定代理人は，中華人民共和国婚姻法第３６条及び同第２１条により，婚姻中であるかないかにかかわらず養子となる者の実父母となります。

１６歳の子については中国人実父母の同意及び養子本人の同意が必要となります。養子本人は届出人となりますので，その同意書が添付されていなくても，同意があるものとして取り扱って差し支えありません。

なお，同意は届書のその他欄にその旨記載し，署名押印がされていることで足りますが，中国法においては，親権者や法定代理人の同意ではなく，実父母の同意とされていることから（なお，父母離婚後も共同親権者である。），原則実父母双方の同意が必要となります。

また，縁組承諾と同意については，上記のとおり原則実父母双方がすることが要求されますが，それぞれの一方が行方不明等の場合には片方の親が承諾，同意をすれば足りるものと考えられます（承諾について平成３年１０月２５日付け法務省民二第５４９４号回答，同意について中華人民共和国養子縁組法第１０条後段。）。

—離婚・離縁—

【問　題】

日本人甲男は，平成２０年４月１０日に，日本で中国人（本土系）乙女と婚姻し，乙女の前夫（中国人）との間の嫡出子Ａ（当時１２歳）を養子としました。翌年には，甲男乙女間に子Ｂが生まれました。

その後，甲男一家は，平成２２年５月１日に中国に移住しましたが，今般婚姻関係が破綻したため，甲男は乙女と協議離婚し，養子Ａとも離縁することを決めました。

中国にいる甲男から，離婚と離縁の方法について，本籍地の市役所に電子メールで相談がありましたが，どのように返答すればよいでしょうか。

【解答及び解説】

１　離婚の準拠法について

涉外離婚の実質的成立要件に係る準拠法は，法の適用に関する通則法（以下「通則法」という。）第２７条で「第２５条の規定は，離婚について準用する。ただし，夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは，離婚は，日本法による。」と定められています。すなわち，第一に，夫婦の本国法が同一であるときはその法により，第二に，その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により，第三に，そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による（通則法第２５条）が，夫婦の一方が本に常居所を有する日本人であるときは日本法によります（通則法第２７条ただし書）。いわゆる段階的連結が採られており，反致はされません（通則法第４１条ただし書）。

次に，涉外離婚の形式的成立要件（方式）については，通則法第３４条で「当該法律行為の成立について適用すべき法によ」り（第１項），行為地法に適合する方式も有効とされています（第２項）。

２　親権の準拠法について

離婚の際の子の親権者の指定については，親子間の法律関係に関する問題とされます（平成元年１０月２日民二第３９００号民事局長通

達第２の１（２），第７）ので，通則法第３２条で「親子間の法律関係は，子の本国法が父又は母の本国法（父母の一方が死亡し，又は知れない場合にあっては，他の一方の本国法）と同一である場合には子の本国法により，その他の場合には子の常居所地法による」とされています。

3　離縁の準拠法

離縁の実質的成立要件について，通則法第３１条第２項は，「離縁は前項前段の規定により適用すべき法による。」と定め，また，同条第１項前段は「養子縁組は，縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。」と定めています。よって，離縁の準拠法は，養親の縁組当時の本国法となり，第３１条第１項後段に定める養子の本国法が定める保護要件の適用については，離縁には適用されません。なお，離縁の場合は通則法第４１条の反致が認められ，養親の本国の国際私法によれば日本法を適用すべき場合は日本法が準拠法となります。形式的成立要件（方式）については，通則法第３４条により縁組当時の養親の本国法又は行為地法が適用されます。

4　本問についての検討

(1)　離婚届

離婚の実質的成立要件に係る準拠法は，夫婦の本国法が同一でないために，常居所の認定を行います。甲男は，約半年前から中国に居住しておりますが，前記通達第８の１(1)後段により，「事件本人が国外に転出し，住民票が消除された場合でも，出国後１年以内であれば，我が国に常居所があるものとして取り扱」われますので，日本に常居所があると認定することができます。よって，夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときの準拠法は日本法によりますので，日本の民法により協議離婚ができることになります。

(2)　離婚の際の子の親権者の指定

（子Ｂについて）

子Ｂは，子の本国法と父甲男の本国法が日本法で同一であるので日本法が準拠法となり，民法８１９条第１項により協議で親権者を定め，離婚届にその旨を記載しなければなりません（戸籍法第７６条第１号）。

なお，子Ｂは母を中国人として日本で出生しています。中国国籍

法第５条の規定から，中国国籍を有しない可能性が高いと考えられますが，国籍の決定はその国家の専権事項とされているため，中国国籍の取得，保持がどのようになるかは定かではありません。しかし，子Ｂが中国国籍も有しているとしても，当事者が二以上の国籍を有する場合に，そのうちのいずれかが日本国籍であれば，日本法が当事者の本国法とされます（通則法第３８条第１項）。

（養子Ａについて）

養子Ａの本国法は中国であり，母乙女の本国法と同一であるので中国法が準拠法となります。中華人民共和国婚姻法第３６条第２項によれば，「離婚後，父母は子に対し依然として扶養及び教育の権利と義務を有する」と規定されていることから，離婚後も父母の共同親権に服するものと解されています。よって，離婚届で養子の親権者を指定することはできません。

(3) 養子離縁届

離縁の実質的成立要件に係る準拠法は，縁組当時の養親の本国法となりますので，養親甲男の本国法である日本法を適用します。よって，協議離縁が可能であり，養子Ａが１５歳以上であれば自ら離縁できますが，１５歳未満であれば，養親甲男と養子Ａの離縁後に法定代理人となるべき者との協議で離縁することになります（民法第８１１条第２項）。

そこで，誰が離縁後の法定代理人となるかが問題となりますが，前記２，４（２）と同様に，親子間の法律問題として，養子Ａの本国法である中国法により判断します。中国法では，実父母離婚しても子は父母の共同親権に服しますので，中国人実父母が離縁後の法定代理人として離縁届の協議者となります。

(4) 形式的成立要件（方式）

離婚・離縁ともに形式的成立要件として通則法第３４条の規定により，準拠法である日本法（戸籍法）で定める方式または行為地である中国法で定める方式により届出することになります。

① 外国からの郵送による届出

戸籍法は属地的かつ属人的に適用されることから，在外の日本人についても報告的届出について義務が課されるとともに，創設的届出についても，当該身分行為の方式に関する準拠法が日本法

によるものである限り戸籍法に基づく届出が認められます。したがって，在外の日本人についても戸籍法第２５条の一般原則により直接自分の本籍地の市区町村長へ届書を郵送して届出することができます（昭和２４年９月２８日民事甲２２０４号通達，平成元年１０月２日民二第３９００号民事局長通達第１（２））。あるいは，第三者を使者として市区町村長へ届書を持参させて届出をすることもできます。

② 在外公館への届出（戸籍法第４０条）

本問の場合，中国に駐在する日本の大使，公使又は領事に協議離婚届又は協議離縁届の提出はできません。戸籍法第４０条は，外国に在る日本人のみが届出人となる場合での規定であり，在外公館の長は，外国人も届出人となる戸籍に関する届出書を受理する権限を有しません。

ただし，在外公館の長が誤って受理し，その届書を本籍地の市区町村に送付した場合は，外国からの郵送による届出と同視しても差し支えないと考えられます。その場合は，市区町村長が送付を受けた時点で離婚及び離縁が成立することになりますが，離婚については，送付を受けた時点で，いまだ日本人当事者の常居所が日本にあり，準拠法が日本の法律であるかの審査を要します。

③ 外国の方式による証書の謄本の提出（戸籍法第４１条）

通則法第３４条第２項では，行為地法による方式も有効としています。よって，中国の方式で成立した離婚又は離縁に関する証書を作らせたときは，３か月以内に中国に駐在する日本の大使，公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければなりません（戸籍法第４１条）。

また，本籍地の市区町村長に郵送又は第三者を使者として提出することができますし，当事者本人が証書を日本に持ち帰って，直接本籍地の市区町村長にその謄本を提出することもできるとされています。（昭和５年６月１９日民事甲２８０号回答，設題解説渉外戸籍実務の処理Ⅰ総論・通則編）。

しかし，本問の場合離婚，離縁ともに実質的成立要件の準拠法は日本法ですので，中国の方式で有効に成立した離婚又は離縁であっても日本の民法上の無効原因があってはいけません。

平成２２年度大阪法務局管区内地方法務局
戸籍・国籍事務担当者打合せ会（戸籍関係）

★　神戸地方法務局

協議問題（第１問）

福祉事務所長等からの申出に基づく死亡記載許可申請において，申出書受領市区町村担当部署からの，「届出義務者（家主，家屋管理人等）に届出を依頼したが，絶対に届出しないと明確に拒否された。」といった趣旨の経緯を記した文書が同封されている場合，戸籍法（以下「法」という。）第４４条第１項及び第２項に基づく催告，再催告（以下「催告等」という。）を行っても届出される可能性が低いため，法第４４条第３項の「催告することができない場合」に準じて，催告等をすることなく，戸籍記載を許可する取扱いはできないか。

また，届出義務者（家主，家屋管理人等）が，福祉事務所等に対し，「個人情報であるから自己の氏名，住所等は絶対に他の部署（戸籍担当部署含む）に漏らしてはならない。」と言っている場合はどうか。

（提案趣旨）

上記記載申出書が本籍地市区町村に送付された場合，本籍地においては，戸籍による親族の確認はできるが，それ以上の調査をすることは困難であり，仮に本籍地市区町村に届出義務者の氏名，住所等の情報が伝えられ，本籍地市区町村において法第４４条第１項及び第２項の催告，再催告を行ったとしても，届出がされる可能性は低い。したがって，早期に戸籍に真実を記載することの要請とのバランスを考えれば，催告等をせずに，戸籍記載を許可することも可能ではないかと考えられるため。

【神戸局意見】

（前　段）

催告，再催告をすることなく戸籍記載を許可することはできない。

（後　段）

申出書受領市区町村戸籍担当部署は福祉事務所等に対して届出義務者の情報を提供するよう協力を求める必要があると考えるが，福祉事務所等の協力が得られない場合には，法第４４条第３項の「催告することができない場合」に準じて，催告等を行うことなく戸籍記載を許可する取扱いは可能と考える。

（理　由）

届出資格を有しない者から死亡の届出がされた場合，市区町村では，この届出を発収簿で受付した上で，届出義務者の有無を調査し，届出義務者が存在すれば法第４４条第１項及び第２項の催告，再催告を行い，届出義務者がその届出をしないとき又は届出義務者がいないときは，管轄局の許可を得て職権により戸籍に死亡事項の記載をするものとされている（昭和２５年６月２０日付け民事甲第１７２２号民事局長回答）。

しかし，上記のような記載申出書が本籍地市区町村に送付された場合，本籍地においては，戸籍による親族の確認はできるが，それ以上の調査はできず，結局届出義務者の有無を調査することは困難である。

一方，申出書を受領（送付）した市区町村は，届出義務者（家主，家屋管理人等）に届出の依頼はするが，明確に届出を拒否された場合，催告等を行わないまま，本籍地市区町村に申出書を送付する事案が実務上多数ある。

このような場合，仮に本籍地市区町村に届出義務者の氏名，住所等の情報が伝えられ，本籍地市区町村において催告等をしたとしても，届出がされる可能性は低いため，早期に戸籍に真実を記載することの要請とのバランスを考えれば，催告等をせずに，戸籍記載を許可する余地もあるのではないかと考えられるが，届出義務者の氏名，住所等が申出書受領市区町村において判明している以上，催告等を要し，催告等を行った上で，届出義務者がその届出をしない場合には，管轄局の許可を得て職権により戸籍に死亡事項の記載をするべきと考える。

また，戸籍担当部署に対し，届出義務者の氏名，住所等の情報が伝えられない場合には，それだけをもって法第４４条第３項の「催告することができない場合」に該当するとして，戸籍記載を許可することが可能とも考えられるが，戸籍に関する事務の管掌者は市町村長であるところ（法第１条），他部署とはいえ申出書受領市区町村内において，届出義務者の氏名，住所等が判明している以上，申出書受領市区町村戸籍担当部署は，福祉事務所等に対して届出義務者の情報を提供するよう協力を求める必要があると考える。しかし，福祉事務所等の協力が得られない場合には，福祉事務所等から強制的に届出義務者の情報を収集することは困難と考えられるため，申出書受領市区町村戸籍担当部署の長からの催告等ができない旨の報告書等が添付されていれば，法第４４条第３項の「催告することができない場合」に準じて，催告等を行うことなく戸籍記載を許可することもやむを得ないと考える。

【管区局意見】

前段，後段とも神戸局意見のとおり。

（理　由）

催告は，原則として本籍地の市町村が行うべきであるが（大正４年７月１日付け民第６９１号回答），届出義務者の所在地の市町村で行っても差し支えない（大正５年３月１８日付け民第２５２号回答）とされている。実務においては，記載申出を受領した市区町村で行っている場合もある。

催告の対象者である届出義務者につき，法第８７条第１項第１号及び第２号に規定された者のように，市区町村の調査によって所在が判明する場合には，当該者への書面による催告が必要となるが，家主や家屋管理人等のように，その所在地が容易に判明しない場合に，当該情報を持っている者に対しその情報の提供を求めた上で，当該届出義務者に対して催告を行う必要がある。

しかしながら，当該者から情報提供を拒否された場合等，協力が得られないときには，法第４４条第３項の「催告をすることができない場合」に準じて，催告等を行うことなく戸籍記載を許可する取扱いは可能と考

える。

【本省意見】
（前段）
大阪局，神戸局意見のとおり。
なお，届出義務者が届出をしないことが明らかな場合は，再催告を省略して差し支えない（法第４４条第２項参照）。

（後段）
大阪局，神戸局意見のとおり。
なお，福祉事務所等に対して，届出義務者（法第８７条）及び過料（法第１３５条，１３６条）が定められている法の趣旨を説明の上，届出義務者の情報の提供についてでき得る限りの協力を求めるとともに，福祉事務所等から届出義務者に対して法の規定の趣旨や過料に処せられる可能性がある旨を説明の上，戸籍担当部署に届出義務者の情報を提供することについて理解を求めるよう依頼すべきと考える。

協議問題（第２問）
配偶者となる者の父母と養子縁組し，配偶者となる者と同籍後，自己の氏を称して婚姻した者が，離婚して，その後養親双方と離縁した場合，実方の戸籍に復籍できるか否か。

（提案趣旨）
上記について，復籍できないとする文献（資料①②）と，できるとする文献（資料③④⑤）があるため，管内市町から取扱いについて照会があった。
戸籍法（以下「法」という。）第１９条第１項を素直に解釈し，復籍可能であると考えるが，資料①では「法第１９条第１項の適用をすることができない。」と断言されている。しかし適用できないとする根拠が示されておらず，内容に疑義があるため。
資料①：戸籍誌第８３２号６１ページ（平成２１年９月号）
資料②：戸籍誌第７９０号１８ページ（平成１８年９月号）

資料③：戸籍だより第５０号２９ページ
資料④：戸籍だより第４９号３８ページ
資料⑤：戸籍の重箱（日本加除出版）１８０ページ

【神戸局意見】
実方戸籍には復籍できないと考える。

（理　由）
婚姻の際に氏を改めなかった者，すなわち自己の氏を夫婦の氏と定めて婚姻し，新戸籍を編製した者が，従前戸籍に復籍できるという規定は設けられておらず，実方戸籍から自己の氏を称して婚姻した者は，その後，離婚しても実方戸籍に復籍できない。
また，養子縁組によって氏を改めた場合であっても，その後，自己の氏（養親の氏）を称して婚姻していれば，同様に婚姻の際に氏を改めていないことには変わりはない。
実方戸籍から自己の氏を称して婚姻した者が，その後離婚しても，実方戸籍に復籍できないにもかかわらず，養子縁組によって氏を改めた者が，自己の氏を称して婚姻し，その後，離婚し，養親双方と離縁した場合にのみ実方戸籍に復籍することを認めるのは，矛盾があると考えられる。
よって，本件の場合，離縁により縁組前の氏（実方の氏）には復するが，法第１９条は適用されず，実方戸籍には復籍せず，新戸籍を編製する扱いになると考える。

【管区局意見】
実方戸籍に復籍ができる。

（理　由）
設問のように，離婚後に離縁する場合は，事件本人は離婚により単身者となっており，離縁により氏を改めた者であるから，法第１９条第１項を適用できると考える。戸籍法第１９条第１項は「婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が・・・」と規定されており，離縁時においては，

養子縁組により氏を改めたか否かが問題となり，縁組後の婚姻において氏を改めた者か否かは問題ではない。

一方，離縁の後で離婚した場合は，復籍することはできないと考える。先に離縁することにより，事件本人を筆頭者とし，事件本人の実方の氏で新戸籍が編製されることになる。これは，事件本人が実方戸籍から，自己の氏を称して婚姻した場合と同じ戸籍の状態である。この後に離婚しても，事件本人は婚姻によって氏を改めた者ではないから，氏の変動も生じず復籍できないと考える。

分籍や自己の氏を称する婚姻等により，自己の意思により戸籍の筆頭者となった者は，父母の戸籍に復籍できないという取扱いがある。いわゆる分籍効である。

一方，自己の意思により戸籍の筆頭者となった者が，父母の戸籍に入籍できる例としては，自己の意思により戸籍の筆頭者となった後に，父母が氏を改めたことにより，氏が異なるに至ったときは，家庭裁判所の許可を得て入籍できるという例がある。上記の例のように，分籍効は父母と氏を同じくするときに働くものであり，父母と氏が異なる場合は働かないと考えられる。

本件では，事件本人は，自己の氏を称する婚姻により，戸籍の筆頭者となったが，それは養親の氏で婚姻したものであり，実方の戸籍から，婚姻により新戸籍を編製したものではないため，実方の戸籍からの分籍効は働かない。そして，今般，離縁により復氏するものであるから，実方戸籍に復籍できると考える。

同じく自己の氏を称して婚姻しているにもかかわらず，離縁と離婚の先後により，処理に相違が生じることには疑問もあるが，法第１９条第１項の文言からこのような結果になるのもやむを得ないと考える。

【本省意見】

大阪局意見のとおり。

質疑応答事例（９８）

問１【離婚届を受理したが，戸籍の記載がされる前に，届出に先んじて不受理申出がされていたことが判明した場合の処理について】

非本籍地において離婚届を受理したが，事件本人の本籍地において届出に先んじて，当該離婚届に係る不受理申出がされていたことが判明した。離婚届書はまだ本籍地には送付していない。離婚届書を本籍地に送付し，本籍地から管轄法務局に処理照会することになるのか。

（回答）

平成２０年４月７日付け民一第１００１号民事局民事第一課長通知第３においては，戸籍の記載がされる前に，届出に先んじて不受理申出がされていたことが判明した縁組等の届出は，本籍地の市区町村長が管轄法務局等の指示を受けて処理するものとされていた。

しかし，平成２２年５月６日付け民一第１０８０号民事局長通達に基づく，同日付け民一第１０８１号民事局民事第一課長通知では，上記の規定は削除されている。

その趣旨は，上記に該当する案件については，管轄法務局等の指示を受けるまでもなく適切に処理できる事案が多く，他方，上記第1.００１号通知第３の有無にかかわらず，届出の処理に関して疑義がある場合は管轄法務局へは照会をすることとされていること（戸籍法施行規則第８２条）から，上記第１０８１号通知から削除されたものである。

よって，本件については特段の疑義がなければ，受理した非本籍地の市区町村限りで受理処分を撤回し不受理処分をすることになる。

参考：改正前の平成２０年４月７日付け民一第１００１号民事局民事第一課長通知第３
平成２２年５月６日付け民一第１０８１号民事局民事第一課長通知
戸籍誌第８４４号４５ページ

問２【胎児認知届において調停調書は母の承諾を証する書面となるか】

男女関係に係る調停申立事件において，男女双方が出頭して調停が成立した。調停調書には「男が女の胎内にある子を認知することとし，女はこれを承諾する。男は速やかに胎児認知届をする。」旨の記載がある。胎児認知届において，当該調停調書は母の承諾を証する書面となるか。

（回答）

父が胎児を認知するには，母の承諾を得なければならず（民法第７８３条１項），胎児認知届には母の承諾を証する書面を添付しなければならない。本件では，調停調書の内容から母が胎児認知を承諾していることが確認できるので，本件調停調書を母の承諾を証する書面として取り扱って差し支えない。

参考：昭和２５年７月２８日付け民甲第２０２４号民事局長回答
　　戸籍誌第２７号７３ページ

問３【婚姻成立後２００日以内で，当該婚姻解消後３００日以内に生まれた子の出生届について】

甲男と乙女が婚姻し，離婚した後に子Ａが出生した。子Ａの出生日は，甲男と乙女の婚姻成立後２００日以内であるが，離婚後３００日以内でもある。子Ａの出生届は，甲男と乙女の嫡出子として届けることになるのか，それとも，乙女の非嫡出子として届けることになるのか。

（回答）

子Ａは甲男と乙女の婚姻成立後２００日以内の出生子であるから，「推定を受けない嫡出子」であるが，当該婚姻解消後３００日以内の出生子であるから，「推定を受ける嫡出子」でもある。しかし，婚姻解消後３００日以内に出生した子が「推定を受ける嫡出子」であるためには，その前提として婚姻成立後２００日を経過後に出生していることが必要である。

よって，子Ａは「推定を受けない嫡出子」である。甲男と乙女の嫡出子としての出生届も可能であるが，子の父が甲男でないなら，乙女の非

嫡出子としての出生届をすることもできる。

参考：戸籍誌第７４９号６３ページ，同第５４４号５２ページ
戸籍時報第５６号４６ページ，戸籍だより第６８号２３ページ
昭和２６年６月２７日付け民事甲第１３３２号民事局長回答

問４【死亡者を事件本人とする国籍喪失届について】
数年前にアメリカの国籍を取得した事件本人が，最近外国で死亡したと親族から相談があった。どのような届をしてもらうべきか。

（回答）
日本人が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は，日本国籍を喪失することになる（国籍法第１１条１項）。事件本人の外国国籍の取得がこの要件に該当するのであれば，日本国籍を喪失していることになるので，日本の戸籍から除籍する必要がある。国籍喪失届の届出人は，日本国籍を喪失した事件本人，事件本人の配偶者又は四親等内の親族である。本件の場合は事件本人が既に死亡しているので，事件本人の配偶者又は四親等内の親族から，外国国籍を取得し日本国籍を喪失していること証する書面を添付して，国籍喪失届をしてもらうことになる（戸籍法第１０３条１項）。
事件本人は死亡時に既に日本国籍を喪失しているので，外国における外国人の死亡であり，日本に死亡届をすることはできない。

参考：戸籍誌第４９４号２ページ，同第８１６号９ページ

問５【５年前に氏変更の許可を得た入籍届について】
父母が離婚し母が復氏したので，５年前に子の氏を母の氏に変更する家庭裁判所の許可を得たが，入籍届をしていなかった。いまから当該審判書謄本を添付し，入籍届をすることはできるか。また，許可の申立当時当該子は１５歳未満であったが，現在は１５歳以上であり，婚姻はしていない。当該子自身が入籍届の届出人となるのか。

（回答）

民法第７９１条１項の規定による入籍の届出は創設的届出であり，家庭裁判所の氏変更の許可を得たとしても，それだけで効力が生じることはない。戸籍法第９８条１項による入籍届によって初めて氏変更及び入籍の効力が生じるものである。したがって届出期間の定めはない。許可を得た当時から，母の死亡，母の民法上の氏の変更等の身分変動が生じていなければ，再度許可を得る必要はない。なお，許可の申立当時に子が１５歳未満であっても，届出時に１５歳に達している時は，子自身が届出人となる。

参考：戸籍誌第６０７号３９ページ，同第５５２号７４ページ
同第５５８号６８ページ
昭和２４年7月１９日付け民事甲第１６４８号民事局長回答

問６【夫が単独で妻の非嫡出子Ａ及びＢ（いずれも未成年者）を養子とする養子縁組届を誤って受理した場合について】

夫が単独で妻の非嫡出子Ａ及びＢ（いずれも未成年者）を養子とする養子縁組届が誤って受理されている。夫婦共同縁組とする追完届をすることはできるか。なお，夫とＡはその後に離縁している。

（回答）

夫婦の一方のみが未成年者を養子とする縁組届が誤って受理された場合でも，もう一方が縁組意思を有しながら単に届書への記載を遺漏したのであれば，届出人となるべき者全員から追完届をすることはできる。ただし，既に離縁している夫とＡとの縁組については，追完をする実益がなく追完を可能とする先例も見当たらないことから，追完をすることは相当ではない。

参考：戸籍誌第６０４号７０ページ
昭和３０年4月１５日付け民事甲第７１０号民事局長回答
昭和３０年１１月３０日付け民事甲第２４６７号民事局長回答
昭和３１年1月２４日付け民事甲第３７号民事局長回答

法務局における照会事件の処理例の解説

【事件の概要】

エチオピア人同士の創設的婚姻届が両名の住所地に届出されたところ(ただし，女については短期滞在の渡日のため居所)，各事件本人につき婚姻要件具備証明書の添付がないことから，本国法上の婚姻要件を備えているか否か疑義があるとして，受理照会がされたものです。

【解説】

1　渉外的要素をもつ婚姻について

形式的成立要件としての婚姻の方式については，婚姻挙行地の法又は当事者の一方の本国法のいずれによることもできます(法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第２４条第２項，第３項本文)。よって，日本で婚姻を挙行する場合で，挙行地法である日本法によるときは，戸籍役場への届出を要することになります(民法第７３９条，戸籍法第７４条)。

一方，実質的成立要件は，各当事者の本国法によることと規定されています(通則法第２４条第１項)。

2　事件本人らに係る準拠法の決定

事件本人らは，パスポートからエチオピア国籍を有することは確認できましたが，同国には婚姻要件具備証明書を発行する制度がありません。よって，要件審査の原則に戻り，当事者の本国法上の婚姻要件についての規定内容を明らかにした上で，その者が各要件を満たしているかどうかを判断するため，身分関係を証明する書面を提出させ，審査する必要があります。

3　エチオピア人同士が婚姻を日本で挙行することについて

ここで，同国人同士が日本で婚姻する場合，自国の在日公館でいわゆる領事婚として行うことも採り得る方策といえます。在日公館は自国の法令を熟知し，取扱いに精通していると通常は考えられますので，むしろ当事者には簡便かつ実際的な手続ではないかと思われるところです。

この点について，在日エチオピア国大使館あて照会したところ，以下のとおりの回答を得ることができました。

この回答によりますと，エチオピア国外の公館には婚姻手続に関して権限が付与されておらず，行為地の法制が求める手続によらざるを得ないとのことでした。ただ日本では，当事者に対して，婚姻手続上必要とされるそれぞれの本国の証明書を大使館へ持ち込むよう指導し，大使館で逐一精査の上認証することで，極力関与に努めているとのことでした。

4　本件審査に当たっての資料(㋐㋒㋓㋔㋕は添付書類)

㋐　各事件本人のパスポート写し

まず各人の準拠法を決定するために，国籍を確認するための資料が必要となります。また，本人確認資料でもあります。

㋑　エチオピア国家族法の法文

在日エチオピア国大使館あて照会時，大使館から上記3の回答と併せて，エチオピア国家族法の法文原文をいただきました(うち，婚姻要件については下記5にて)。

㋒　各事件本人の出生証明書

上記3のとおり，在日エチオピア国大使館の認証があります。

㋓　各事件本人に婚姻関係がない(独身である)旨を第三者が宣誓した裁判書

これにも，本国法務省・外務省及び在日エチオピア大使館の認証があります。

なお，従前の処理例では，エチオピア本国に在る市役所等の身分登録機関が発給した「独身証明書」が添付されていました。この独身証明書と今回提出された㋓とは，効力において異ならないとの回答を在日エチオピア国大使館から得ました。

㋔　婚姻要件具備証明書が得られないことについての申述書

㋕　外国人登録証明書及び登録原票

登録証は副次的に本人確認資料に，原票は上陸後の日本における住所等の確認の資料に供します。

㋖　当局で実施した，各事件本人あて面接調査における供述調書

5　要件審査

上記４㋑によると，同国の婚姻法上の実質的成立要件は以下のとおりです。

① 当事者双方が自由で完全な同意をすること(第６条)。

② 婚姻適齢　男女共に１８歳(第７条第１項)。

ただし，法務大臣は，重大な理由があるとき，将来の配偶者，両親又は保護者らのいずれかのうちの１人からの請求により，２年を超えない範囲で早めることができる(同条第２項)。

③ 直系血族間の婚姻禁止(第8条第1項)。

④ 兄弟姉妹，伯父伯母(叔父叔母)との傍系血族間の婚姻禁止(第8条第2項)。

⑤ 直系姻族間の婚姻禁止(第9条第1項)。

⑥ 配偶者の兄弟姉妹との傍系姻族間の婚姻禁止(第9条第2項)。

⑦ 地域内において，事実上の親子関係のあることが把握されているときは，法律上の親子関係がない場合であっても，当該親子間の婚姻は認められない(第10条)。

⑧ 重婚でないこと(第11条)。

そこで，各事件本人について審査すると，

・ ①につき婚姻届書の記載及び４㋖により，
・ ②につき４㋐により，
・ ③ないし⑦につき４㋐㋖により，
・ ⑧につき４㋓㋖により，

それぞれ要件を備えていると認定できました。

形式的成立要件については，事件本人らの所在地に届出がされており，婚姻挙行地である我が国の方式に適合するものであることが認められます(民法第７３９条，戸籍法第７４条，同第２５条)。

6　結論

以上のことから，本件婚姻届は受理するのが相当と判断し，その旨照会庁に指示しました。

7　追記

なお，本件処理に当たり，在日エチオピア大使館から，下記の各情報も提供していただきました。

・ *エチオピア本国における氏名の構成はやはり日本と異なり，氏に*

関しては慣習に影響される部分も多く，またパスポート上の表記とも異なるケースが散見されるものの，名自体については出生証明書の一番始めに記載されている部分がこれに当たる。

- *エチオピア国の正式名称は，「エチオピア人民共和国」から１９９５(平成７）年に現在の「エチオピア連邦民主共和国」に改称されているが，改称以降も在外公館では旧名称のパスポートを発給している場合がある。*

  ただし，２０１０(平成２２)年から旧名称のパスポート発給は禁止された。また，旧名称のパスポートの有効期限は２０１５(平成２７）年までとなっている。

- *エチオピア本国では，市役所等の登録機関だけでなく，裁判所にも独身証明書を発行する権限がある。両者の効力・証明力に差異はない。*

- *上記婚姻要件の他に，エチオピア国家族法第５条には，「国外で挙行される婚姻については，エチオピア国の一般的なモラルに抵触しない限り有効である。」とあるが，日本での婚姻については，もちろんエチオピア国のモラルに抵触することはなく，エチオピア本国でも有効なものと解されている(日本の民法にいう公序良俗(第９０条)とほぼ同義ではないかと推察され，公共の福祉・信義則(第１条)等のような，いわゆる一般条項と解されます。)。*

同国人同士が日本で婚姻するとなると，まず在日公館で領事婚を，というふうに発想しがちですが，本件のように国によっては在外公館の権限外であることが考えられます。それがために，身分法規に係る照会にも応じてもらえない公館もあります。そもそも権限外なので資料として持ち合わせがなく，応じようがないものと推察されます。

♪♪戸籍雑感♪♪

ー支局の戸籍係ー

私が在籍する大阪法務局東大阪支局戸籍係は，戸籍係長１名，係員３名，国籍相談員１名の合計５名で構成されています。

当支局の管轄は東大阪市，八尾市，柏原市の３市で，担当している業務は，一般の方や管内市からの戸籍相談，帰化事件，国籍に関する相談が主なものです。

当支局の特徴としては，管内に外国人登録者が多く，国籍事務，中でも帰化事件数が多いことが挙げられます。戸籍事務についても相談のうちかなりの割合を渉外に関するものが占めています。このような状況から，係員３名はほぼ帰化事件処理に集中してもらっているのが実情です。よって，日常的に係の中での話題のほとんどが国籍事務の内容になってしまい，戸籍事務についての知識や経験を深めることが難しい状況にあります。

私は今年の４月に九州の宮崎から赴任してきました。赴任当初は帰化事件の膨大な事務量や，渉外事件を中心とする複雑な戸籍の相談に悩むことも多くありました。前任庁は総務課員が全員で４名の小さな支局の戸籍係で，戸籍係といっても担当する者は一人しかなく，相談や議論をしながら仕事をするという機会はなかなかありませんでした。東大阪支局に来てからもついその流れで，係内で相談することなく一人で事務処理をしてしまうことが多くありました。

ところが今，頼れる上司や優秀な係員，経験豊富な相談員などたくさんの方に囲まれ，恵まれた環境の中で仕事をさせていただいているなとつくづく感じるようになりました。そこで，このせっかくの機会を利用しない手はないと，最近は管内の市から受けた質問や疑問について，自分から積極的に係内に話しかけ，係全体で戸籍事務に接する機会を増やすよう心掛けています。

一人で処理しようとすると，つい自分の考えに固まってしまい，一度つまずくとなかなかそこから抜け出せなくなってしまいますが，他の人に話したり，説明したりすることで，自分の理解不足の部分が見えてきます。また，反対に質問を受けたり，違う意見を聞くことで基本に改めて立ち返ったり，新たな問題点を発見することにもなります。そして，これらの経験が係内でお互いの戸籍事務の知識を向上させることにつながり，また，戸籍の知識を必要とする国籍事務処理にも活用できているのではないかと感じています。

これからも係全員で協力し，できるだけたくさんの議論を重ねて成長していきたいと思う今日このごろです。

（東大阪支局　幸　浩司）

☆☆☆☆☆☆戸籍のポケット☆☆☆☆☆☆
☆☆届書に乗せられた思い☆☆

戸籍課に配属になり，当然のことながら戸籍の届書を目にする機会が増えました。数多くの届書に接しながら，その背景にはきっと様々な出来事があるのだろうと感じています。

先日，友人に子どもが生まれました。彼女にとって初めての出産は，１２時間にも及ぶ難産で，彼女はお産の最中に気を失ってしまったそうです。付き添っていた彼女の母親が最悪の事態を考えたほどの状態だったようで，その話を聞いたとき，母子ともに無事でいてくれて本当に良かったと思いました。妊娠中には想像もしなかった大変なお産を経験した友人は，自分が母親として我が子の出生届を記入することができる喜びを心から感じたと話していました。

出生届出によって，人の権利能力の始期が登録され，子どもの名前が正式に決まることになります。友人夫婦はずいぶん前から子どもの名前をどうするか考えていましたので，おそらく我が子に対する愛情を胸に名前を決め，届出をしたのだと思います。

また，ある日，息子さんの死亡届記載事項証明の請求に来られた女性がいました。一般的なやりとりをしながら手続を終えたとたん，母親であるその女性が思い詰めたような顔をして涙を流し始めました。それまでそんな素振りは全くなかったので，何が起こったのかと驚いていると，届書の写しを見て息子さんの死を思い出してしまったとのことでした。彼の死は突然だったそうで，母親として死亡の届出をしたものの，１年以上経った今でも彼の死を受け入れることができず，当時のことを思い出すと手が震え，言葉を発するのが難しくなってしまうそうです。

届出の中でも，死亡の届出は特につらいものだと思います。長年の闘病生活の末で覚悟ができていた場合でも，身近な人の死はやはりつらいものです。まして，予想もしていない突然の死に直面した場合は，死亡の事実そのものを受け入れることができないと思います。しかし，その

ような状況でも届出をしなければならないわけですから，この女性のように，届出に際し，つらい思いをした方は多いのではないでしょうか。

一般的には，人生において，そう何度も届出をする機会はないと思います。届出は，出産や死亡のほか，婚姻，離婚，養子縁組等，その人の人生の節目に行われることになるわけですが，その背景は人それぞれです。仕事で届書を扱う側にとってみれば，友人の提出した出生届も，来庁された女性の息子さんの死亡届も，たくさんある届書のうちの１通にすぎないのですが，それぞれの届書には，それを記入した人の思いが込められているということをこれらの出来事を通じて改めて感じました。

私自身も今までいくつかの届出をしてきましたが，実際に届出をするまでは，届書に対する思い入れも特になく，「単なる書類の提出」程度にしか考えていませんでした。しかし，実際に届書を記入するときには慎重になりますし，提出した後は，何か大きなことを成し遂げたような不思議な感覚に陥り，気持ちが引き締まったことを覚えています。

残念ながら，親が死亡したにもかかわらず死亡の届出をしなかったり，虚偽の養子縁組届をしたりというように，不正な目的で戸籍制度が利用されているケースが明らかとなり，問題となっています。このような事態を受けて，今後，日本の戸籍制度がどのような道を歩むことになるのか，気になるところです。

（戸籍課　森）

※※※

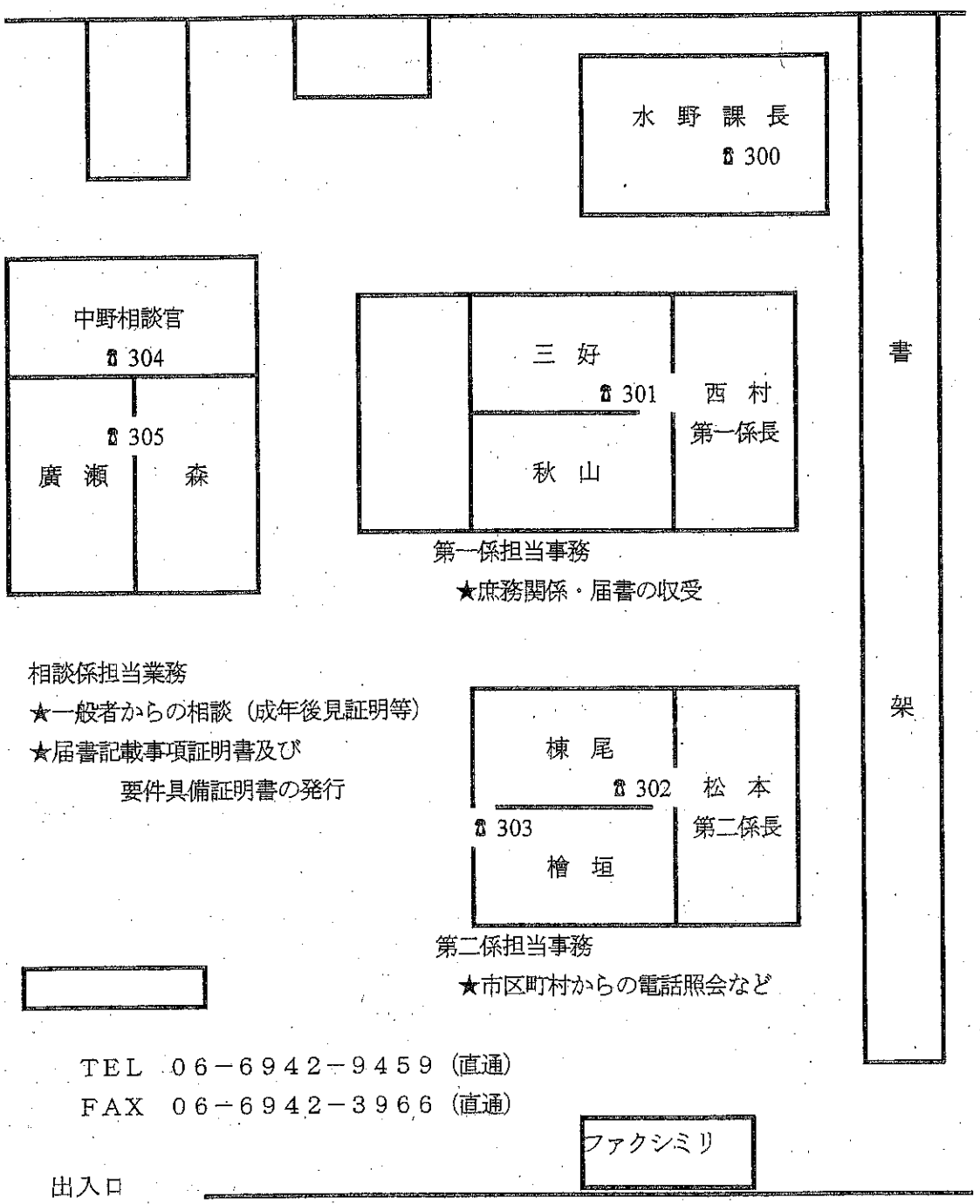
大阪法務局戸籍事務担当者名簿（平成２３年１月１日現在）

所属庁名	職　　名	氏　　名
大阪法務局 民事行政部戸籍課	戸籍課長	水野　二郎
	第一係長	西村　隆
	第二係長	松本　展明
	戸籍国籍相談官	中野　利彦
	戸籍指導官	廣瀬　幸博
	戸籍指導官	森　聡子
	戸籍指導官	棟尾　仁
	戸籍指導官	秋山　亜希子
	戸籍指導官	三好　聡一
	事務官	檜垣　陽
大阪法務局北大阪支局	支局長	大平　武男
	総務課長	石田　章代
	民事専門官	橋本　浩和
	事務官	竹原　友深
	事務官	福本　和義
	事務官	松島　理絵
大阪法務局東大阪支局	支局長	石田　裕計
	総務課長	才本　辰幸
	民事専門官	豕瀬　昌章
	戸籍係長	幸　浩司
	戸籍指導官	神村　秀樹
	戸籍指導官	波部　友博
	戸籍指導官	中村　文宣
大阪法務局堺支局	支局長	嶋本　光弘
	総務課長	佐藤　毅
	民事専門官	阿部　栄一
	戸籍課長	土屋　佳代
	戸籍係長	松田　稔
	戸籍指導官	坂本　博志
大阪法務局富田林支局	支局長	寺田　章
	総務課長	森本　勉
	民事専門官	寺野　洋一
	事務官	山田　浩史
大阪法務局岸和田支局	支局長	木村　訓受
	総務課長	古屋　政人
	民事専門官	北田　登
	事務官	山内　和子
	事務官	林　史則

§§§

配　席　表

大阪法務局民事行政部戸籍課
平成２３年１月１日現在



TEL　06－6942－9459（直通）
FAX　06－6942－3966（直通）